

CONTRAT-CADRE DE PRESTATION D'ACTIVITÉS AU SEIN D...

CONTRAT-CADRE DE PRESTATION D'ACTIVITÉS AU SEIN DE MAVKA

Association MAVKA

Association régie par la loi du 1er juillet 1901

RNA : W161010493

Siège social : 10 Les Hauts de Neuillac, 16410 Garat

Entre les soussignés

L'Association MAVKA, représentée par sa Présidente, **Larysa MAS**,
ci-après dénommée « MAVKA »,

et

Nom / Prénom ou dénomination :

Adresse :

SIREN / SIRET :

E-mail :

Téléphone :

ci-après dénommé(e) « le Prestataire ».

Il est convenu ce qui suit.

Préambule

MAVKA développe des activités et des projets éducatifs, culturels, créatifs, sociaux, numériques et de bien-être.

Certaines personnes participent aux actions de MAVKA comme bénévoles. D'autres peuvent réaliser des activités dans un cadre professionnel indépendant.

Une personne peut développer progressivement une activité dans le cadre du Parcours MAVKA ou collaborer directement avec l'association en tant que professionnel déjà établi.

Le bénévolat et la prestation professionnelle constituent deux cadres distincts.

Le présent contrat définit les règles générales applicables aux **missions professionnelles rémunérées** réalisées par le Prestataire pour MAVKA.

Article 1 — Objet du contrat

Le présent contrat-cadre définit les conditions générales dans lesquelles le Prestataire peut réaliser des activités professionnelles rémunérées au sein de MAVKA.

Il ne garantit aucun nombre minimum de missions, aucune fréquence d'activité ni aucun niveau minimum de rémunération.

Chaque mission est proposée et acceptée séparément.

Le Prestataire reste libre d'accepter ou de refuser une mission.

Article 2 — Statut indépendant

Le Prestataire exerce son activité en qualité de professionnel indépendant.

Le présent contrat ne constitue pas un contrat de travail.

Le Prestataire conserve son autonomie professionnelle et organisationnelle dans les conditions définies par le présent contrat et par chaque Fiche de mission.

Il reste responsable de sa situation administrative, sociale et fiscale ainsi que de ses obligations professionnelles.

Article 3 — Fiche de mission

Chaque activité professionnelle rémunérée fait l'objet d'une **Fiche de mission** précisant notamment, selon les besoins :

- l'activité ou le projet concerné ;
- le public ;
- les dates et horaires ;
- le lieu ;
- le format ;
- les conditions d'inscription ;
- les responsabilités de chaque partie ;
- le matériel et les frais ;

- la rémunération ;
- les modalités de facturation ;
- les conditions particulières d'annulation ou de report ;
- les éventuelles exigences liées au public, aux qualifications ou aux assurances.

Une Fiche de mission n'engage les parties qu'après son acceptation.

Article 4 — Validation des activités

Toute activité présentée comme une activité officielle de MAVKA doit être préalablement validée par l'association.

Le Prestataire fournit les informations nécessaires à sa préparation et confirme sa participation selon les modalités prévues par MAVKA.

La publication d'une activité sur les supports officiels de MAVKA relève de l'association.

Le Prestataire ne peut pas organiser, publier ou présenter une activité au nom de MAVKA sans validation préalable.

Article 5 — Dossier administratif et professionnel

Avant la réalisation d'une première mission rémunérée, MAVKA peut demander au Prestataire les informations et justificatifs nécessaires à la vérification de sa situation administrative et professionnelle.

Selon la nature de l'activité, le dossier peut notamment comprendre :

- les informations permettant de vérifier son identité ;
- les informations relatives à son droit d'exercer l'activité concernée lorsque cela est nécessaire ;
- son numéro SIREN/SIRET et les informations relatives à son activité professionnelle ;
- les informations disponibles au répertoire SIRENE ;
- une attestation d'assurance Responsabilité Civile Professionnelle lorsqu'elle est nécessaire ou adaptée à l'activité ;
- un RIB pour le règlement des factures ;
- les diplômes, certifications, autorisations ou autres justificatifs pertinents pour l'activité ;
- tout document particulier nécessaire au regard de la réglementation, de la mission, du public accueilli ou des exigences d'un partenaire.

Lorsque la nature de la mission, le public concerné ou les règles applicables nécessitent une vérification particulière relative aux antécédents judiciaires ou à l'honorabilité, MAVKA peut demander la présentation du document ou la réalisation de la vérification appropriée.

Lorsque la conservation d'une copie n'est pas nécessaire ou autorisée, MAVKA se limite à enregistrer les informations nécessaires à la traçabilité de la vérification, notamment sa date et la personne qui l'a effectuée.

Le Prestataire fournit des informations exactes et informe MAVKA de toute modification importante susceptible d'avoir une conséquence sur l'exercice de ses missions.

Article 6 — Obligation de vigilance

Lorsque les règles relatives à l'obligation de vigilance sont applicables à la relation entre MAVKA et le Prestataire, celui-ci fournit les attestations et documents requis par la réglementation en vigueur.

Ces documents sont renouvelés selon les règles applicables.

MAVKA peut suspendre la conclusion ou l'exécution d'une mission tant que les justificatifs nécessaires n'ont pas été fournis.

Article 7 — Qualifications et limites d'intervention

Le Prestataire présente de manière exacte son expérience, ses compétences, ses qualifications et, le cas échéant, les autorisations lui permettant d'exercer son activité.

Il exerce uniquement dans les limites de ses compétences et des règles applicables à son domaine.

Lorsqu'un titre professionnel, une qualification ou une autorisation particulière est nécessaire pour exercer une activité ou utiliser une appellation professionnelle en France, le Prestataire doit pouvoir justifier qu'il remplit les conditions correspondantes.

Un diplôme obtenu à l'étranger ne constitue pas, à lui seul, une autorisation d'exercer une profession réglementée ou d'utiliser un titre réglementé en France.

MAVKA peut vérifier les justificatifs nécessaires avant de présenter publiquement une qualification ou un titre professionnel.

Article 7 bis — Situation particulière des dirigeants et fondateurs

Lorsqu'un Prestataire est également dirigeant ou fondateur de MAVKA, la rémunération prévue par le présent contrat concerne exclusivement des prestations professionnelles réelles, clairement identifiées dans une Fiche de mission et distinctes de ses fonctions de direction, d'administration générale et de représentation de l'association.

Les fonctions exercées au titre de la direction, de l'administration générale et de la représentation de l'association restent distinctes de ces prestations et sont exercées à titre bénévole lorsqu'elles ne font pas l'objet d'un cadre de rémunération expressément autorisé conformément aux statuts et aux règles applicables.

La mission professionnelle et ses conditions financières font l'objet d'une validation conformément aux règles de décision applicables au sein de MAVKA. Cette décision est conservée par l'association.

Toute situation pouvant créer un conflit d'intérêts est signalée et traitée de manière transparente conformément aux règles de gouvernance de MAVKA.

Article 8 — Organisation et autonomie du Prestataire

Le Prestataire organise son activité professionnelle de manière indépendante.

Il conserve son autonomie dans ses méthodes et l'organisation de son travail, sous réserve :

- du contenu et des objectifs convenus pour la mission ;
- des dates, horaires et lieux convenus lorsque ceux-ci sont nécessaires à l'organisation de l'activité ;
- des règles de sécurité ;
- des règles du lieu d'accueil ;
- des engagements pris envers les participants ou partenaires ;
- des conditions nécessaires au bon fonctionnement de l'activité organisée par MAVKA.

Ces éléments d'organisation ne créent pas, à eux seuls, de lien de subordination.

Article 9 — Participants, inscriptions et paiements

Les modalités d'inscription ou de préinscription sont définies avec le Prestataire avant la publication de l'activité.

Elles peuvent notamment être organisées au moyen du site de MAVKA, d'une plateforme d'inscription ou de paiement, ou de tout autre outil choisi par l'association.

Lorsque les inscriptions et paiements sont gérés par MAVKA, le Prestataire ne perçoit pas directement de paiement au nom de l'association, sauf accord exprès.

Les conditions financières applicables aux participants sont définies pour chaque activité.

Le Prestataire reçoit uniquement les informations concernant les participants qui sont nécessaires à la réalisation de sa mission.

Article 10 — Mineurs et personnes vulnérables

Lorsque l'activité concerne des mineurs ou des personnes nécessitant une protection particulière, le Prestataire respecte les règles applicables à ce public ainsi que les conditions définies pour l'activité.

MAVKA peut demander les justificatifs ou vérifications nécessaires en fonction de la nature de la mission.

Les responsabilités concernant notamment l'accueil, les autorisations nécessaires, l'encadrement ou la remise des mineurs sont précisées lorsque cela est nécessaire dans la Fiche de mission ou les documents relatifs à l'activité.

Article 11 — Rémunération

Le présent contrat-cadre ne donne droit à aucune rémunération minimale et ne garantit aucun nombre de missions.

La rémunération est définie séparément pour chaque mission.

Elle peut notamment prendre la forme :

- d'un montant forfaitaire ;
- d'un montant par séance ;
- d'un montant horaire ;
- d'un montant calculé selon des modalités définies pour l'activité ;
- ou de toute autre modalité convenue entre les parties et conforme aux règles applicables.

Le montant ou son mode de calcul est indiqué dans la Fiche de mission.

Aucune modification de la rémunération d'une mission déjà acceptée ne peut être appliquée sans l'accord des deux parties.

Article 12 — Facturation et paiement

Le Prestataire établit ses factures conformément aux règles applicables à son statut professionnel et à la réglementation en vigueur à la date de facturation.

Sauf disposition particulière prévue dans la Fiche de mission, **toute facture conforme est réglée par virement bancaire dans un délai maximal de 30 jours à compter de sa réception par MAVKA.**

Les modalités de facturation et, le cas échéant, les conditions particulières de paiement peuvent être précisées dans la Fiche de mission.

Le Prestataire reste responsable de ses déclarations fiscales et sociales ainsi que du paiement de ses cotisations, contributions et impôts liés à son activité professionnelle.

Article 13 — Frais, matériel et fournitures

Les besoins en matériel, fournitures et frais particuliers sont définis avant la mission lorsque cela est nécessaire.

La Fiche de mission précise notamment, le cas échéant :

- ce qui est fourni par MAVKA ;
- ce qui est fourni par le Prestataire ;
- les dépenses prises en charge directement par MAVKA ;
- les frais pouvant être remboursés ;
- les conditions et justificatifs nécessaires.

Un remboursement de frais correspond à des dépenses réelles, nécessaires et justifiées selon les conditions convenues.

Article 14 — Lieux d'activité

Le présent contrat ne crée aucune obligation générale pour MAVKA de fournir ou de rechercher un local pour les activités du Prestataire.

Pour une activité collective organisée par MAVKA, l'association peut rechercher un lieu auprès d'une commune, d'un partenaire ou d'une autre structure selon les besoins et les possibilités disponibles.

Pour une activité individuelle, le lieu peut notamment être proposé par le Prestataire ou convenu avec le participant, sous réserve qu'il soit adapté à l'activité et respecte les règles applicables.

Le lieu retenu peut être précisé dans la Fiche de mission.

Article 15 — Assurance et responsabilité

Chaque partie assume les responsabilités qui lui incombent dans le cadre de ses activités.

MAVKA a souscrit une assurance couvrant les activités organisées par l'association dans les conditions et limites prévues par son contrat d'assurance.

Lorsque la nature de l'activité professionnelle le nécessite, le Prestataire doit disposer d'une assurance Responsabilité Civile Professionnelle adaptée et en cours de validité.

Le Prestataire informe MAVKA de toute situation particulière susceptible de modifier les conditions d'assurance ou de créer un risque spécifique.

Tout accident, dommage ou incident important survenu pendant une mission est signalé à MAVKA dans les meilleurs délais.

Article 16 — Confidentialité et données personnelles

Le Prestataire respecte la confidentialité des informations auxquelles il a accès dans le cadre de ses missions.

Les informations concernant les participants ne peuvent être utilisées que pour les besoins de l'activité concernée.

Elles ne peuvent pas être utilisées pour constituer une clientèle personnelle, être transmises à des tiers ou être conservées pour un autre usage sans base juridique appropriée.

Le Prestataire respecte les règles applicables à la protection des données personnelles ainsi que les procédures de MAVKA dont il a été informé.

Cette obligation de confidentialité continue après la fin du contrat.

Article 17 — Communication, nom et logo MAVKA

Le nom, le logo et les supports de communication de MAVKA ne peuvent être utilisés par le Prestataire que dans le cadre des missions validées par l'association ou avec son accord.

Le Prestataire ne peut pas engager MAVKA auprès d'un participant, partenaire, collectivité ou tiers sans autorisation.

Les informations publiées concernant une activité organisée par MAVKA doivent correspondre au contenu et aux conditions validés.

MAVKA peut présenter le Prestataire, son parcours, ses compétences et ses activités sur ses supports, dans le respect des règles relatives aux données personnelles et au droit à l'image.

Article 18 — Propriété intellectuelle et contenus

Chaque partie reste propriétaire des contenus, méthodes, documents, créations ou outils qu'elle possédait avant la mission.

Le Prestataire reste propriétaire de ses contenus pédagogiques, artistiques, créatifs ou professionnels, sauf accord écrit contraire.

Lorsque des contenus sont créés spécialement dans le cadre d'un projet MAVKA, leurs conditions d'utilisation, de reproduction ou de diffusion peuvent être précisées dans la Fiche de mission ou dans un accord spécifique.

Aucune cession générale de droits de propriété intellectuelle ne résulte automatiquement du présent contrat.

Article 19 — Annulation, report et modification d'une mission

Les conditions d'annulation, de report ou de modification peuvent varier selon la nature de l'activité.

Elles sont précisées, lorsque cela est nécessaire, dans la Fiche de mission.

En cas d'empêchement, chaque partie informe l'autre dès que possible.

Une mission peut notamment être reportée ou annulée en cas :

- d'indisponibilité du lieu ;
- de nombre insuffisant de participants lorsque cette condition a été prévue ;
- d'empêchement du Prestataire ;
- de problème de sécurité ;
- de force majeure ;
- ou de toute situation rendant raisonnablement impossible la réalisation de l'activité.

Les conséquences financières éventuelles sont celles prévues pour la mission concernée.

Article 20 — Séparation entre bénévolat et activité professionnelle

Une même personne peut participer à MAVKA comme bénévole pour certaines missions et comme Prestataire pour d'autres activités.

Ces deux cadres restent clairement séparés.

Une mission bénévole est librement acceptée et ne donne lieu à aucune rémunération.

Une mission professionnelle fait l'objet d'un accord spécifique et d'une rémunération définie conformément au présent contrat.

Le bénévolat antérieur ne crée aucun droit automatique à une mission rémunérée.

Inversement, le fait d'être Prestataire de MAVKA n'oblige pas la personne à réaliser gratuitement d'autres missions pour l'association.

Le passage d'un cadre bénévole à un cadre professionnel fait l'objet d'une décision distincte et ne constitue pas une évolution automatique du Parcours MAVKA.

Article 21 — Durée du contrat-cadre

Le présent contrat-cadre est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa signature.

Il définit le cadre général applicable aux missions professionnelles pouvant être réalisées par le Prestataire avec MAVKA.

Il ne garantit ni la réalisation d'une première mission ni un volume minimum d'activités.

Chaque mission est acceptée séparément.

Article 22 — Fin du contrat et suspension

Chaque partie peut mettre fin au présent contrat-cadre à tout moment, par **notification écrite permettant d'en conserver la preuve**, sous réserve d'un **préavis de 21 jours calendaires**.

Ce préavis a pour objectif de permettre, dans la mesure du possible, l'organisation des activités déjà programmées et l'information des participants.

Le préavis ne s'applique pas lorsqu'une suspension ou une cessation immédiate est justifiée notamment par :

- une situation grave ;
- un risque pour les participants ;
- un problème important de sécurité ;
- l'absence ou la perte d'une condition nécessaire à l'exercice de l'activité ;
- une fausse déclaration importante ;
- un manquement grave aux obligations contractuelles ;
- ou toute autre situation rendant impossible la poursuite de la collaboration.

Lorsque des missions sont déjà programmées, les parties cherchent, dans la mesure du possible, à organiser leur maintien, leur remplacement, leur report ou leur annulation.

La fin du contrat entraîne la désactivation des accès internes devenus inutiles.

Les obligations qui, par leur nature, doivent continuer après la fin du contrat, notamment celles relatives à la confidentialité, aux données personnelles et à la propriété intellectuelle, restent applicables.

Article 23 — Modification du contrat

Toute modification importante du présent contrat-cadre fait l'objet d'un accord écrit entre MAVKA et le Prestataire.

Les conditions particulières propres à une mission peuvent être définies dans la Fiche de mission sans modifier le contrat-cadre.

Article 24 — Droit applicable et règlement des difficultés

Le présent contrat est soumis au droit français.

En cas de difficulté concernant son interprétation ou son exécution, MAVKA et le Prestataire recherchent en priorité une solution amiable.

À défaut de solution amiable, le litige relève des juridictions compétentes selon les règles applicables.

Article 25 — Documents contractuels

La relation entre MAVKA et le Prestataire est notamment encadrée par :

1. le présent Contrat-cadre ;
2. les Fiches de mission acceptées par les parties ;
3. les éventuelles annexes ou accords spécifiques ;
4. les documents et règles de MAVKA expressément applicables à la mission concernée.

En cas de contradiction entre le présent contrat et une Fiche de mission, les dispositions particulières expressément prévues pour la mission concernée s'appliquent à cette mission, sous réserve des règles impératives applicables.

SIGNATURES

Fait à : **Le :** / / 20.....

Établi en deux exemplaires, un pour chaque partie.

Pour l'Association MAVKA

Larysa MAS

Présidente

William AUBERT

Trésorier

Signature :

Signature :

Le Prestataire

Nom / Prénom ou dénomination :

.....

Signature :

ANNEXE 1 — FICHE DE MISSION

Rattachée au Contrat-cadre de prestation d'activités au sein de MAVKA

1. Prestataire

Nom / dénomination :

SIREN / SIRET :

2. Activité ou projet

Intitulé :

Description / objectif :

.....

Public concerné :

Type :

- ☐ Atelier collectif
- ☐ Activité individuelle
- ☐ Formation
- ☐ Événement
- ☐ Projet
- ☐ Autre :

3. Organisation

Date(s) / période :

Horaires :

Lieu :

Nombre de places :

Nombre minimum de participants, si applicable :

4. Inscriptions et participants

Mode d'inscription / préinscription :

.....

Gestion des inscriptions :

- ☐ MAVKA
- ☐ Prestataire
- ☐ Partagée

Participation financière demandée aux participants :

.....

5. Engagements du Prestataire

.....

.....

6. Appui de MAVKA

Pour cette mission, MAVKA prévoit :

.....

.....

7. Matériel et frais

Matériel fourni par MAVKA :

.....

Matériel fourni par le Prestataire :

.....

Frais particuliers / remboursement éventuel :

.....

8. Rémunération et facturation

Montant ou mode de calcul :

.....

TVA / régime applicable :

.....

Modalités de facturation :

.....

Délai de paiement :

☐ 30 jours maximum à compter de la réception d'une facture conforme

☐ Autre condition convenue :

9. Annulation ou report

Conditions particulières :

.....

.....

10. Vérifications et conditions particulières

Selon la mission :

- ☐ Public mineur
- ☐ Qualification vérifiée
- ☐ Autorisation professionnelle vérifiée, si nécessaire
- ☐ RC Professionnelle vérifiée, si nécessaire
- ☐ Vérification particulière liée au public effectuée, si nécessaire
- ☐ Conditions d'assurance vérifiées
- ☐ Droit à l'image / communication précisé
- ☐ Conditions relatives aux données personnelles précisées
- ☐ Validation spécifique effectuée si le Prestataire est dirigeant ou fondateur de MAVKA

Autres conditions :

.....

11. Documents associés

.....

.....

12. Acceptation de la mission

La présente Fiche de mission complète le Contrat-cadre signé entre MAVKA et le Prestataire.

Pour MAVKA

Nom : Larysa MAS

Fonction : Présidente

Date :

Signature :

Le Prestataire

Nom :

Date :

Signature :